

행위자의 징계양정 기준(제4조 관련)

의무위반행위 및 과실의 정도	의무위반행위의 정도가 심하고 의도적 범행 등 정상참작 여지가 없는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 중과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 의도적 범행 등 정상참작 여지가 없는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 경과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 중과실인 경우	의무위반행위의 정도가 약하고 경과실인 경우
의무위반행위유형				
1. 성실의무 위반				
가. 「국가공무원법」 제78조의2 제1항제2호에 해당하는 비위	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
나. 예산·회계 관련 질서 문란	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
다. 직권남용으로 타인 권리침해	파면	해임	강등-정직	감봉
라. 인사관련 부정행위	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
마. 직무유기, 직무태만, 부작위 (자.목의 소극행정은 제외) - 지연처리 및 허위·축소보고 - 보고결락, 사건은폐 - 사건목살, 편파, 각하처리 등	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
바. 내부결속 저해 - 하극상, 모략행위, 위계·내부 질서 문란	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
사. 직무 관련 주요 부패행위의 신고·고발 의무 불이행	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
아. 시설 및 물품관리 태만	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
자. 소극행정	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
차. 성과상여금을 거짓이나 부정 한 방법으로 지급받은 경우	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
카. 부정청탁에 따른 직무수행	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
타. 부정청탁	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
파. 「해양경찰청 공무원 행동강령」 제21조의2에 따른 부당한 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
하. 성 관련 비위 또는 「해양경찰청 공무원 행동강령」 제21조의2에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
거. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉
너. 직무상 비밀 또는 미공개 정보를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	강등-정직	정직
더. 그 밖의 사항	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

의무위반행위 및 과실의 정도 의무위반행위유형	의무위반행위의 정도가 심하고 의도적 범행 등 정상참작 여지가 없는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 중과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 의도적 범행 등 정상참작 여지가 없는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 경과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 중과실인 경우	의무위반행위의 정도가 약하고 경과실인 경우
2. 복종의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	강등-정직	감봉
나. 그 밖의 사항	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
3. 직장이탈 금지 위반				
가. 집단행위를 위한 직장이탈	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
나. 무단결근 등 그 밖에 사항	파면	해임-강등	정직-감봉	견책
4. 친절·공정의무 위반				
가. 불친절에 의한 물의 야기	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
나. 불공정에 의한 물의 야기	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
5. 비밀엄수 의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
나. 개인정보 부정이용 및 무단유출	파면-해임	해임-강등	정직	감봉-견책
다. 비밀 분실이나 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단방치	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
마. 그 밖의 사항	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
6. 청렴의무 위반	별표 2와 같음			
7. 품위유지 의무 위반				
가. 마약류 관련 비위	파면	파면-해임	파면-해임	해임
나. 스토킹 범죄	파면	해임	강등	정직-감봉
다. 흥기 등 사용 스토킹 범죄	파면	파면	파면-해임	해임-강등
라. 성 관련 비위	별표 3과 같음			

의무위반행위 및 과실의 정도	의무위반행위의 정도가 심하고 의도적 범행 등 정상참작 여지가 없는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 중과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 의도적 범행 등 정상참작 여지가 없는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 경과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 중과실인 경우	의무위반행위의 정도가 약하고 경과실인 경우
의무위반행위유형				
마. 음주운전	별표 4와 같음			
바. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위	파면-해임	강등-정직	정직	감봉
사. 그 밖의 사항	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
8. 영리업무 및 겸직금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
9. 정치운동 및 집단행위 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 행동강령 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
<비 고> 1. 제1호(성실의무 위반) 마목에서 “ 부작위 ”란 공무원이 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 아니하는 것을 말한다. 2. 제1호(성실의무 위반) 사목에서 “ 주요 부패행위 ”란 「국가공무원법」 제78조의2제1항에서 정한 징계 및 징계부가금 부과 사유의 시효가 5년인 비위를 말한다. 3. 제1호(성실의무 위반) 자목에서 “ 소극행정 ”이란 공무원의 부작위 또는 직무태만으로 국민의 권익침해 또는 국가 재정상의 손실을 발생하게 하는 업무행태를 말한다. 4. 제1호(성실의무 위반) 카목에서 “ 부정청탁에 따른 직무수행 ”이란 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다. 5. 제1호(성실의무 위반) 타목에서 “ 부정청탁 ”이란 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁을 말한다. 6. 제1호(성실의무 위반) 거목에서 “ 피해자 등 ”이란 성 관련 비위 피해자와 그 배우자, 직계친족, 형제자매 및 해당 피해 발생 사실을 신고한 사람을 말하고, “ 2차 피해 ”란 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호가목·나목에 따른 피해(피해자가 남성인 경우를 포함한다) 및 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」 제7조 각 호의 불이익 조치를 말하며, 2차 피해가 성 관련 비위에 해당하는 경우에는 제7호라목을 적용한다. 7. 제1호(성실의무 위반) 너목에서 “ 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위 ”란 다음 각 목의 행위를 말한다. 가. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는				

의무위반행위 및 과실의 정도 의무위반행위유형	의무위반행위의 정도가 심하고 의도적 범행 등 정상참작 여지가 없는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 중과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 의도적 범행 등 정상참작 여지가 없는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 경과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 중과실인 경우	의무위반행위의 정도가 약하고 경과실인 경우
재산상의 이익을 취득하게 하는 행위 나. 다른 공무원으로부터 직무상 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 공무원이 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위 다. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하는 행위 8. 제7호(품위유지 의무 위반) 가목에서 “마약류 관련 비위”란 「마약류 관리에 관한 법률」에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다. 9. 제7호(품위유지 의무 위반) 나목에서 “스토킹 범죄”란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제18조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다. 10. 제7호(품위유지 의무 위반) 다목에서 “흥기 등 사용 스톱킹 범죄”란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제18조제2항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다. 11. 제7호(품위유지 의무 위반) 라목에서 “성폭력”이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력을 말한다. 12. 제7호(품위유지 의무 위반) 라목에서 “성희롱”이란 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱을 말한다. 13. 제7호(품위유지 의무 위반) 라목에서 “성매매”란 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조에 따른 성매매(방조범 포함)를 말한다. 14. 제7호바목에서 “우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위”란 공무원이 자신의 우월적 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다음 각 목의 사람에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다. 가. 다른 공무원 나. 공무원 자신이 소속된 기관, 그 기관의 소속 기관 및 산하기관(「공직자윤리법」 제3조의2제1항에 따른 공직유관단체와 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관을 말한다)의 직원 다. 「공무원 행동강령」에 따른 직무관련자(직무관련자가 법인 또는 단체인 경우에는 소속 직원을 말한다)				